

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3948/2534

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายเสีี่ยม วันทอง
นายนรินทร์ ศรีสรรพางค์
นายกองมี หัสดี

โจทก์
ผู้ประกัน
ผู้ซื้อทรัพย์สิน
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 40, มาตรา 84, มาตรา 296

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 252

ทนายความผู้ประกันขอเลื่อนคดีมาแล้วครั้งหนึ่งอ้างว่าติดว่าความที่ศาลอื่นศาล
ชั้นต้นอนุญาต ครั้นถึงวันนัดครั้งต่อไปทนายความผู้ประกันยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีอีก
อ้างว่าได้นัดผู้ประกันให้มาเบิกความต่อศาล แต่ผู้ประกันไม่มาและไม่ทราบสาเหตุ
แต่ตามคำร้องขอเลื่อนคดีไม่ได้อ้างเหตุจำเป็นอันอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ และไม่ได้
แสดงให้เห็นที่พอใจของศาลว่าถ้าศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีต่อไปจะทำให้เสียความ
ยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 40 วรรคแรก ประกอบ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 จึงไม่มีเหตุสมควรที่จะให้เลื่อน
คดี

ผู้ประกันกล่าวอ้างว่า การขายทอดตลาดที่ดินพิพาทเป็นไปโดยไม่สุจริต ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการขายทอดตลาด ผู้ซื้อทรัพย์สิน
คัดค้าน ดังนี้ หน้าที่นำสืบตกแก่ผู้ประกัน เมื่อผู้ประกันไม่มีพยานมานำสืบ อีกทั้งได้
ความตามสำนวนว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศแจ้งการขายทอดตลาดโดยชอบ
หลายครั้ง ไม่มีผู้ใดสนใจเข้าสู้ราคา เมื่อผู้ซื้อทรัพย์สินสู้ราคาสูงสุดสูงกว่าราคาประเมิน

และศาลชั้นต้นเห็นสมควรให้ขายทรัพย์สินแก่ผู้ซื้อทรัพย์สินการขายทอดตลาดจึงเป็นไป
โดยชอบแล้ว

การยื่นคำร้องของผู้ประกันในคดีอาญาว่าการขายทอดตลาดไม่ชอบรวมทั้งการ
อุทธรณ์ฎีกา ไม่จำเป็นต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 252

การยื่นคำร้องของผู้ประกันในคดีอาญาว่าการขายทอดตลาดไม่ชอบรวมทั้งการ
อุทธรณ์ฎีกา ไม่จำเป็นต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 252

(สมพงษ์ สอนิเชตร-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

ศาลจังหวัดราชบุรี - นายปกรณ์ มหรรณพ
ศาลอุทธรณ์ - นายวิเทพ ศิริพากย์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>